

△△△△△△△ 상임감사

△△3, △△3, 통보

제 목 공사감독 및 계약 업무처리 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 관 △△△ △△△, △△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 2개월, 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△사무소는 안전하고 쾌적한 공원환경 조성 및 탐방객 이용편의 개선을 위하여 매년 △△△△사업을 추진하고 있으며, 이 중 발주절차를 간소화 하고 신속한 업무처리를 할 필요성이 있는 사업에 대하여는 「국가를 당사자로 하는 계약한 관한 법률 시행령」 규정을 준수하며 수의 계약을 체결하고 사업을 추진하고 있다.

[표1] 1인 견적에 의한 수의계약 현황

(2022.10.22. ~ 2025.9.26. 기준)

구분	1인 견적에 의한 수의계약 횟수	비고
2022년	6회	
2023년	23회	
2024년	23회	
2025년	15회	

※ 자료: 사무소 제출 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(약칭: 국가계약법 시행령)」 제7조 (계약의 방법) 제1항에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의계약(隨意契約)을 할 수 있다.

같은 법률 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항에 따르면, 계약담당 공무원은 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 같은 법률 제26조제1항제1호가목·나목, 같은 항 제2호, 같은 항 제5호가목7), 같은 호 마목·사목·아목, 제27조 및 제28조에 따른 계약의 경우와 추정 가격이 2천만원 이하인 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의하여 수의계약 할 수 있다. 또한, 제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 5천만원 이하 계약을 체결하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

[표2] 1인 견적에 의한 수의계약 체결 가능 범위

(2025.9.26. 기준)

<국가계약법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 중 1인 견적에 의한 수의 계약 가능 범위>

1. 제26조제1항제1호가목-천재지변, 감염병 예방 및 확산방지, 긴급복구가 필요한 수해 등 비상재해 등
2. 제26조제1항제1호나목-국가안전보장, 국가의 방위계획 및 정보활동, 군시설물의 관리, 외교관계 등
3. 제26조제1항제2호-특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등
 - 하자에 대한 책임 구분이 곤란한 경우/해당 물품 제조자가 설치하는 경우/특허를 받았거나 대체품이 없는 경우/해당 물품의 생산자 또는 소지자가 1인 뿐인 경우/디자인 공모 당선자 등
4. 제26조제1항제5호가목7)-추정가격이 5천만원 이하인 계약으로 「중소기업창업 지원법」 제2조제11호에 따른 청년창업기업과 체결하는 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역계약
5. 제26조제1항제5호마목-다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 계약을 하는 경우
6. 제26조제1항제5호사목-「조달사업에 관한 법률」 제27조제1항에 다른 혁신제품 제조, 구매, 임차
7. 제26조제1항제5호아목-「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 제20조제3항에 따라 선정된 디지털서비스에 관한 계약을 하는 경우

8. 제27조(재공고입찰과 수의계약) 및 제28조(낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때의 수의계약)

9. 제26조제1항제5호(가목5)가)부터 다)까지의 경우에 해당하는 자와 5천만원 이하의 계약을 체결하는 경우

- 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업
- 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업
- 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건 충족

※ 자료: 국가법령정보센터 / 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 일부 발췌

「(계약예규)예정가격작성기준_기획재정부계약예규 제785호」 제2조(계약담당 공무원의 △△사항) 제2항에 따르면, 예정가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 하며, 제5조(비목별 가격결정의 원칙)에 따르면, 재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량(재료량, 노무량, 소요량) 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 제34조에 의한 원가계산자료를 근거로 하여 산정하여야 하며, 일정률로 계상하는 일반관리비, 간접노무비 등에 대해서는 사전 공고한 공사원가 제비율을 준수하여야 한다. 또한, 제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 △△사항)에 따라, 원가계산방법으로 예정가격을 작성할 때에는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 고려하여야 하며, 표준품셈을 이용하여 원가계산을 하는 경우에는 가장 최근의 표준품셈을 이용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△사무소는 안전하고 쾌적한 공원환경 조성 및 탐방객 이용편의

개선을 위하여 매년 △△△△사업을 추진하고 있으며, 발주절차를 간소화하고 신속한 업무처리를 할 필요성이 있는 사업에 대하여는 「국가를 당사자로 하는 계약한 관한 법률 시행령」 규정을 준수하며 수의 계약을 체결하고 사업을 추진하였다. 이에, 1인 견적에 의한 수의계약 사업을 대상으로 투명한 계약 집행 등 사업 추진 및 계약 절차에 대한 적정성을 점검하였다.

수감대상 기간(2022. 10. 22.~2025. 9. 26.) 1인 견적에 의한 수의 계약 67건 중 64건에 대하여는 2천만원 이하이거나 여성기업, 장애인기업과 계약을 체결하는 등 별도의 특이사항은 발견하지 못하였다.

그러나, 2024년 추진한 「△△산 △△야영장 카라반보수」, 「△△△△△△△ 환경저해시설 정비공사(도장 및 철거)」, 2025년추진하고 있는 「△△탐방로 난간 설치공사」 3건에 대하여는 수의계약 기준 미준수 사항을 확인하였다.

[표3] 1인 견적에 의한 수의계약 기준 미준수 사업 현황

(2022.10.22. ~ 2025.9.26. 기준)

년도	사업명	추정금액	계약방법	계약업체	금액산출
2024년	△△산 △△야영장 카라반보수 시행결의	23,970,000원	1인 수의계약	(주)△△△△△	견적서
	△△△△△△△ 환경저해시설 정비공사 (도장 및 철거) 시행결의	39,210,000원		(주)△△△△△	견적서
2025년	△△탐방로 난간설치공사 시행결의	21,901,000원		(주)△△△△△	자체설계

※ 자료: 사무소 제출 자료 재구성

가. 수의계약 근거 준수 소홀

△△직 △급 △△△는 2024년 「△△산 △△야영장 카라반보수」 사업을 추진하면서, (주)△△△△△로부터 추정가격 23,970천원의 견적서를 제출받아 “ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항5호 「중소기업기본법」 제

2조제2항에 따른 소기업과 체결하는 용역계약”의 근거로 (주)△△△△△와 1인 견적에 의한 수의계약의 조건으로 시행결의 하였으며, 이에 △△직 △급 △△△는 2024. 6. 12. 전자수의사담을 통하여 (주)△△△△△와 1인 견적에 의한 수의계약 방침을 결정하고 계약을 체결하였다.

또한, △△직 △급 △△△는 2024년 「△△△△△△△ 환경저해시설 정비공사 (도장 및 철거) 시행결의」 사업을 추진하며, (주)△△△△△로부터 추정가격 39,210천원의 견적서를 제출받아 “「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항5호 2억원 이하 공사, 소기업”의 근거로 (주)△△△△△와 1인 견적에 의한 수의계약의 조건으로 시행결의 하였으며, 이에 △△직 △급 △△△는 2024. 6. 20. 전자수의사담을 통하여 (주)△△△△△와 1인 견적에 의한 수의계약 방침을 결정하고 계약을 체결하였다.

그러나 “「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항5호 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업과 체결하는 용역계약”과, “「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항5호 2억원 이하 공사, 소기업”의 수의계약 근거는 2인 이상으로부터 견적서를 받아 체결하는 수의계약 조건에는 해당될 수 있으나, 위[표2]의 같이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에 따른 1인 견적에 의한 수의계약의 조건에는 적합하지 않은 것으로 확인되었다.

이와 같이 공사감독 △△직 △급 △△△와, △△직 △급 △△△는 1인 견적에 의한 수의계약 조건에 적합하지 않은 업체 (주)△△△△△와 부적정하게 사업 추진 계획을 수립하였으며, 계약담당 △△직 △급 △△△는 계약 방침 결정 단계에서 (주)△△△△△가 1인 견적에 의한 수의계약을 할 수 없는 업체임을 확인하지 않고

조건에 부합하지 않는 업체와 수의계약을 체결하는 등 기준을 미준수한 사실이 있다.

나. 예정가격 설계 및 수의계약 기준 미준수

△△직 △급 △△△은 △△탐방로 탐방객 안전사고 예방을 위하여 2025년 「△△탐방로 난간설치공사 시행결의」 사업을 추진하며, 자체설계를 통하여 산출한 21,901천원의 예정가격으로 “「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조제1항2호 추정가격 2천만원 이하”의 근거로 (주)△△△△△와 1인 견적에 의한 수의계약의 조건으로 시행결의 하였으며, 이에 △△직 △급 △△△는 2025. 9. 15. 전자수의사담을 통하여 (주)△△△△△와 1인 견적에 의한 수의계약 방침을 결정 하고 계약을 체결하였다.

[표4] △△탐방로 난간설치공사 예정가격 설계 오류 및 수정 현황

(설계 및 발주 시점 2025.9.11. 기준)

년도	사업명	추정금액(원)		1인 견적 수의계약 대상여부
		당초	변경 시	
2025년	△△탐방로 난간설치공사 시행결의	21,901,000	22,110,000	추정가격 2천만원 초과로 대상 부적합

※ 자료: 사무소 제출 자료 재구성

[표5] 예정가격 수정사항 세부 현황

(설계 및 발주 시점 2025.9.11. 기준)

구분	금액(원)		수정사항
	당초	변경	
직접재료비	3,792,574	3,792,574	
간접노무비	1,025,476	1,220,805	요율 12.6%→15.0%
산재보험료	326,244	333,198	노무비 증가에 따른 변동(노무비×3.56%)
고용보험료	92,558	94,531	노무비 증가에 따른 변동(노무비×1.01%)
산업안전보건관리비	349,586	371,062	요율 2.93%→3.11%
기타경비	673,751	604,995	요율 5.2%→4.6%
공급가액	19,910,000	20,100,000	
부가가치세	1,991,000	2,010,000	
도급액	21,901,000	22,110,000	

※ 자료: 사무소 제출 자료 재구성

예정가격의 원가계산 적정성을 점검한 결과, 간접노무비 및 산업안전보건 관리비의 제비율이 2024년 기준(2024. 3. 15. 입찰공고분부터)을 적용하여 최근에 조달청에서 공고한 제비율(2025. 8. 9. 입찰공고분부터)과 차이가 있는 사실을 확인 하였다.

조달청에서 최근에 공고한 제비율(2025. 8. 9. 입찰공고분부터)을 적용하여 예정가격을 수정하였을 경우 위 [표5]와 같이 2천만원을 초과하는 것으로 확인 하였다.

예정가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 함에도, 공사감독 △△직 △급 △△△은 추정가격이 2천만원 초과로 1인 견적에 의한 수의계약 대상이 아님에도 불구하고 설계 및 발주 시점(2025. 9.)이 아닌 2024년 기준의 제비율을 적용하여 2천만원 이하로 예정가격을 산출하고 1인 견적에 의한 수의 계약 사유를 작성하여 사업 계획을 수립한 사실이 있다.

또한, 계약담당 △△직 △급 △△△은 계약 방침 결정 단계에서 해당사업이

추정가격 2천만원 이하 1인 견적에 의한 수의계약이 적정한지 예정가격 원가계산을 철저히 검토하였어야 함에도, 검토를 소홀히하여 1인 견적에 의한 수의계약을 할 수 없는 사업을 1인 견적에 의한 수의계약으로 체결한 사실이 있다.

수의계약을 체결한 업체 (주)△△△△△는 추정가격이 2천만원을 초과하는 사업에 대하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에서 규정하고 있는 1인 견적에 의한 수의계약을 체결 할 수 있는 자격 요건이 없는 것으로 확인되었다.

다만, 공사감독 △△직 △급 △△△은 조달청에서 최근에 공고한 제비율 (2025. 8. 9. 입찰공고분부터)을 적용하지 못하고 2024년 기준의 제비율을 적용한 점은 업무처리 과정에서 발생 한 단순 실수로 고의는 없었다는 의견을 제시하였다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△ △△△장)에게 「수의계약 조건에 적합하지 않은 업체와 무리하게 사업 추진 계획을 수립한 공사감독 △△직 △급 △△△, △△직 △급 △△△와 수의계약을 할 수 없는 업체임을 확인하지 않고 조건에 부합하지 않는 업체와 부적정한 수의계약을 체결한 계약업무담당자 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분 요구하며(△△3),

자체 설계를 통하여 예정가격 산출을 소홀히 한 △△직 △급 △△△과 △△

△△과 업무를 총괄한 △△직 △급 △△, △△과 업무를 총괄한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분을 요구합니다.(△△3)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	△△△△	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2024.1.1.~현재
2	△△직 △급	△△△	△△△△	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2020.8.7.~ 2024.8.11.
3	△△직 △급	△△△	△△△△	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2024.1.1.~현재
4	△△직 △급	△△△	△△△△	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2025.1.1.~현재
5	△△직 △급	△△	△△△△	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2024.1.1.~현재
6	△△직 △급	△△△	△△△△	△△△△△△△사무소 (現 △△ △△△△부)	신분상 △△	2024.2.1.~ 2025.6.30.

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)